PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:	**0105508-31.2016.8.06.0001**
Apensos:	
Classe:	**Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**
Assunto:	**Inadimplemento**
Requerente:	**Ccb Brasil - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A**
Requerido	**Transportadora Vasconcelos Ltda**

Vistos.

Observa-se dos autos que este Juízo às fls. 143/149, decretou a falência da sociedade TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA (VASCONCELOS), com fundamento no art. 94, inciso I da Lei 11.101/05.

Empós, a sociedade TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA e CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, ora requerida e requerente, respectivamente, apresentaram às fls. 259/262, acordo para por fim ao litígio.

É o brevíssimo relatório. Passo a decidir.

De logo, importa dizer que embora já tenha sido publicado edital da decisão falimentar, inexiste até o momento qualquer habilitação, impugnação, manifestação, petição de credores da sociedade VASCONCELOS.

Importa pontuar, também, que a Administradora Judicial, em diligências iniciais, fora informada que a empresa VASCONCELOS possui mais de 100 funcionários; diversos veículos, tendo, inclusive, descrito a grandiosidade de sua estrutura.

Neste cenário, em vista do acordo acostado no presente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

feito, há que se dizer que existe a possibilidade e viabilidade jurídica de reversão do decreto falencial nas circunstâncias aqui apresentadas, como bem se demonstrará a seguir.

Cabe, inicialmente, destacar que a empresa é tida como objeto principal do Direito Empresarial, e, fundamentalmente, significa que todo o arcabouço da norma jurídica empresarial se dedica a cuidar da 'atividade', não mais se concentrando na figura do empresário, seja, individual ou sociedade empresária.

Nesse sentido ensina **SÉRGIO CAMPINHO**:

> *"A empresa não interessa apenas a seu titular – o empresário – , mas a diversos outros atores do palco econômico,* ***como os trabalhadores, investidores, fornecedores, instituições de crédito, ao Estado, e em suma, aos agentes econômicos."*** *(grifou-se)*[1]

Insta assinalar que no contexto empresarial, a Lei 11.101/05 encontra-se norteada pelo Princípio da Preservação da Empresa, o qual vem com a finalidade de cuidar da 'atividade', ou seja, toda fonte produtora de empregos, circulação de bens e serviços, sendo elemento essencial para a estrutura de mercado e desenvolvimento econômico-social do País.

Veja-se lição de **WALDO FAZZIO JÚNIOR** sobre este Princípio:

> *"Se é verdade que a proteção do crédito mantenedor da regularidade do mercado é um intento que precisa ser perseguido, não é menos verdade que o interesse socioeconômico de resguardar a empresa, como unidade de produção de bens e/ou serviços, prevalece sobre quaisquer*

[1] CAMPINHO, Sérgio. **Falência e recuperação de empresa**: O novo regime da insolvência empresarial. 5ª ed. – Rio de Janeiro: Renovar 2010, p. 124.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *outros afetados pelo estado deficitário, porque se revela como o instrumento mais adequado para atender o interesse dos credores dos empregados e do mercado."*[2]

Portanto, interessa e beneficia a sociedade a conservação e continuidade da empresa, posto que esta é responsável pela funcionamento da cadeia produtiva de bens e serviços; a manutenção de empregos; a prevalência de um mercado saudável que atenda as necessidades da comunidade em que se insere.

Assim, o papel social da empresa nos demonstra que os benefícios da sua atividade à sociedade são bem amplos, o que nos faz concluir que a decretação da falência deve ser tão logo afastada quando inexiste o estado de insolvência.

Nesta perspectiva, vê-se que a falência deve ser evitada, ou, em caso de já ter ocorrido a sua decretação, obstado o seu prosseguimento, quando estiverem presentes as condições que demonstrem sua viabilidade econômica; capacidade de funcionamento satisfatório e desenvolvimento empresarial, aplicando-se, assim, o Princípio da Preservação da Empresa.

Outrossim, cabe, ainda, dizer que, no contexto processual, a reversão da falência, torna-se possível, quando não há habilitação dos credores nos autos, tampouco manifestações ou petições destes, de modo que não se verificam prejuízos concretos, não se materializando, de fato, o interesse público.

Nessa linha, observa-se que os Tribunais Pátrios vêm adotando semelhante entendimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA.

---

[2] FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Nova Lei de falência e recuperação de empresas.** 2 ed. - São Paulo: Atlas, 2005. p. 36.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

SENTENÇA QUE DECRETOU A FALÊNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REALIZAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA DE QUEBRA E ANTERIOR AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE PREJUÍZO AOS CREDORES E DE ESTADO FALIMENTAR. EFETIVIDADE DO PROCESSO. ACORDO HOMOLOGADO E PEDIDO DE FALÊNCIA CONSEQUENTEMENTE EXTINTO COM FULCRO NO ARTIGO 269 , INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. ***Criada sob o princípio da preservação da empresa, a nova legislação dá prioridade à manutenção da mesma e de seus recursos produtivos de modo a preservá-los, bem como, manter suas atividades econômico-financeiras. 2. A manutenção de uma empresa em atividade atende ao fim social da mesma, bem como ao interesse público coletivo. 3. Diante da realização do acordo entre as partes deixa de existir o estado de insolvência da devedora, não havendo mais fundamento para o pedido de sua falência.*** *" TJ-PR - Agravo de Instrumento AI 6463192 PR 0646319-2 (TJ-PR), publicado em 18/08/2010. (grifou-se)*

"AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FALÊNCIA. ACORDO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA QUE DECRETOU A QUEBRA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 24 ANOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A EVENTUAIS CREDORES. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

DA EMPRESA.CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO POR MEIO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA.1. É possível a homologação do acordo celebrado anteriormente ao decreto falimentar, sobretudo quando credor e devedor recorrem não só da decisão que decretou a quebra, mas também daquela que indeferiu a homologação, desaparecendo o litígio em virtude da intenção manifestada por ambos no sentido de extinguir o processo que tramita há mais de 24 anos.2. A extinção do processo falimentar não implica prejuízo a eventuais credores, os quais poderão buscar a satisfação de seus créditos por meio das diversas medidas previstas em lei, entre elas um novo e eventual pedido falimentar. 3. A composição amigável justifica a preservação da empresa e consequente manutenção de postos de trabalho, arrecadação de impostos, fornecimento de produtos e prestação de serviços.4. De acordo com os objetivos traçados pelo legislador do Novo Código de Processo Civil, é dever dos operadores do direito incentivar as partes a buscar soluções consensuais do litígio. Agravo de instrumento nº 1.557.382-1: provido. Agravo de Instrumento nº 1.548.392-8: prejudicado."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FALÊNCIA. SENTENÇA QUE DECRETOU A FALÊNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. REALIZAÇÃO DE ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA DE QUEBRA E ANTERIOR AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DA EMPRESA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE PREJUÍZO AOS CREDORES E DE ESTADO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

> *FALIMENTAR. EFETIVIDADE DO PROCESSO. ACORDO HOMOLOGADO E PEDIDO DE FALÊNCIA CONSEQUENTEMENTE EXTINTO COM FULCRO NO ARTIGO 269, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Criada sob o princípio da preservação da empresa, a nova legislação dá prioridade à manutenção da mesma e de seus recursos produtivos de modo a preservá-los, bem como, manter suas atividades econômico-financeiras. 2. A manutenção de uma empresa em atividade atende ao fim social da mesma, bem como ao interesse público coletivo. 3. Diante da realização do acordo entre as partes deixa de existir o estado de insolvência da devedora, não havendo mais fundamento para o pedido de sua falência." 209. 646319-2, Relator:José Carlos Dalacqua. Processo: 646319-2 Acórdão:16440 Fonte: DJ: 468 Data Publicação:13/09/2010 Orgão Julgador: 18ª Câmara Cível Data Julgamento: 18/08/2010"*

No caso dos autos, nota-se que a sociedade VASCONCELOS é uma empresa de médio porte e como bem ressaltado pela Administradora Judicial nas averiguações iniciais, à primeira vista, repita-se, a empresa possui um amplo quadro de funcionários; de bens e um aspecto estrutural complexo.

Além disso, o acordo busca adimplir a obrigação que ensejou a declaração da falência, sem o qual, não haveria expropriação concursal.

É de suma importância destacar também que não houve o trânsito em julgado da decisão que decretou a falência, estando, ainda, transcorrendo o prazo recursal.

Com efeito, considerando tais fatos, vislumbra-se a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000, Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.br

descaracterização do estado de insolvência, inexistindo interesse processual no prosseguimento da falência; e, ainda, a inexistência de prejuízo aos credores, os quais, acrescente-se, sequer manifestaram-se no feito.

ISTO POSTO, homologo o presente acordo, a fim de que surta seus efeitos legais e jurídicos, julgando extinto o presente feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, III, *b*, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, revogo a decisão de decretação da falência de fls. 143/149.

Recolham-se os expedientes decorrentes do decreto falencial, determinando nova comunicação aos órgãos e entidades sobre a revogação da presente falência.

Determino, por último, que sejam oficiados aos órgãos restritivos de créditos para excluir o nome da sociedade TRANSPORTADORA VASCONCELOS LTDA, referente a obrigação objeto do acordo.

Expedientes Necessários.

Fortaleza/CE, 22 de fevereiro de 2017.

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado Por Certificação Digital[3]

[3] De acordo com o Art. 1o da lei **11.419/2006:** "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de **atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei**.
• ˜ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - **assinatura eletrônica** as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os **documentos produzidos eletronicamente** e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, **serão considerados originais para todos os efeitos legais.**
Para aferir a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar o site **http://esaj.tjce.jus.br.** Em seguida selecionar a opção **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL** e depois **Conferência de Documento Digital do 1º grau.**
Abrir a tela, colocar **o nº do processo** e o **código do documento**.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 22/02/2017 às 11:47 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0105508-31.2016.8.06.0001 e código 29360EB.